2026年全国硕士研究生招生考试法律硕士
专业基础（非法学）真题

一、单项选择题(第1~40小题，每小题1分，共40分。下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。)

1.下列表述中，体现马克思主义的犯罪实质概念观点的是

A.犯罪是对他人权利的一种侵犯行为

B.犯罪的本质在于对社会共同法益的侵害

C.犯罪是藐视社会秩序的最明显、最极端的表现

D.犯罪是出于不道德的动机而实施的行为

2.对于参与犯罪谋划而未参与犯罪实行者，下列表述正确的是

A.不成立共同犯罪

B.可以成立犯罪中止

C.无法成立犯罪未遂

D.无法成立犯罪既遂

3.为积极贯彻坦白从宽的立法规定，下列做法正确的是

A.对如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行的被告人认定坦白

B.对如实供述司法机关尚未掌握的不同种罪行的服刑人员认定坦白

C.对因坦白避免特别严重后果的犯罪嫌疑人可以免除处罚

D.对如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行的犯罪嫌疑人认定坦白

4.下列对于作为义务的理解，正确的是

A.医生对拒不支付医疗费的病人不负有救助义务

B.休假中的警察对危险情形的公民负有救助义务

C.受雇看护儿童的保姆在紧急情况下对儿童不负有保护义务

D.行为人故意伤害他人后，对生命垂危的被害人负有救助义务

5.甲通过技术手段非法获取上百户家庭的摄像头控制权限，远程观看他人隐私画面，并截图保存部分画面。甲的行为应认定为

A.传播淫秽物品罪

B.非法利用信息网络罪

C.侵犯公民个人信息罪

D.非法控制计算机信息系统罪

6.行为人实施下列行为，情节严重，应认定为非法经营罪的是

A.甲非法出售无线电干扰器

B.乙非法出售他人盗窃的文物

C.丙非法出售他人的行踪轨迹

D.丁非法出售盗版的音像制品

7.甲受境外势力胁迫加入间谍组织，入境后心生悔意，拒绝执行该组织的任务。甲的行为应认定为

A.不构成犯罪

B.间谍罪(既遂)

C.间谍罪(中止)

D.间谍罪(预备)

8.对于下列行为，不可以实行特别防卫的是

A.以投毒方式杀人的甲

B.以绑架手段拐卖妇女的乙

C.以暴力手段抢劫爆炸物的丙

D.在人流密集的公共区域驾车冲撞的丁

9.甲将汽车低价卖给陈某，心有不甘。某日，甲通过手机软件发现该车辆正处于高速行驶状态，于是远程发送强制熄火指令，致使陈某在高速公路上无法正常操控车辆，险些造成连续事故。甲的行为应认定为

A.故意伤害罪

B.危险驾驶罪

C.非法利用信息网络罪

D.以危险方法危害公共安全罪

10.下列选项中，属于袭警罪规定的“暴力袭击”的是

A.打砸警车危及警察人身安全

B.与警察有轻微肢体冲突

C.为摆脱警察抓捕实施挣脱行为

D.对警察实施辱骂、讽刺行为

11.下列有关犯罪构成理论的理解，正确的是

A.犯罪构成理论仅关注具体犯罪的构成

B.可以通过犯罪构成理论直接认定犯罪

C.不同犯罪构成理论模式的优劣显而易见

D.犯罪构成理论为追究犯罪人的刑事责任提供基础

12.下列选项中，符合罪刑法定原则是

A.将伪造比特币的行为解释为“伪造货币”

B.将携带枪支抢夺的行为解释为“持枪抢劫”

C.将进入牧民帐篷盗窃的行为解释为“入户盗窃”

D.将为了增重对毒品掺杂掺假的行为解释为“制造毒品”

13.某上市公司部门经理甲在商务谈判中提高公司商品售价，与他人签订买卖合同，甲未向公司如实报告，而是利用差价套取多余公司商品后私自售卖，获利巨大。甲的行为应认定为

A.合同诈骗罪

B.职务侵占罪

C.非法经营同类营业罪

D.背信损害上市公司利益罪

14.下列对于犯罪主体特殊身份的判定，正确的是

A.首要分子属于特殊身份

B.教唆犯不受特殊身份限制

C.特殊身份与刑事责任无关

D.叛逃罪的主体应具备特殊身份

15.公路稽查人员甲在执法过程中发现逃避检查的逃逸车辆，进行追查。逃逸车辆驾驶人员小张慌不择路，坠桥身亡。甲的行为应认定为

A.正当业务行为

B.滥用职权罪

C.玩忽职守罪

D.过失致人死亡罪

16.甲、乙在餐厅吃饭，甲和隔壁桌温某因琐事产生纠纷，发生打斗。甲在击打温某面部过程中，将劝架的李某打成重伤。甲的行为应认定为

A.不构成犯罪

B.寻衅滋事罪

C.过失致人重伤罪

D.故意伤害罪

17.某工程项目工作人员甲，利用为商户办理装修手续的便利，以延迟审批为威胁手段，要求多家商户从其处购买高于市场价格的装修材料，数额共计数十万元。

甲的行为应认定为

A.不构成犯罪

B.强迫交易罪

C.敲诈勒索罪

D.非国家工作人员受贿罪

根据以下案情，回答第 18、19、20 小题。

甲谎称主审法官是自己的大学同学，骗取当事人家属信任，担任刑事案件辩护人，并收取高额律师费。辩护失败拒不返还。事后查明甲的律师身份系伪造。

18.甲的行为应认定为

A.侵占罪

B.诈骗罪

C.招摇撞骗罪

D.虚假诉讼罪

19.如甲在诉讼过程中出示当事人提供的不实证据，该行为应认定为

A.不构成犯罪

B.伪证罪

C.辩护人伪造证据罪

D.帮助伪造证据罪

20.如甲将上述违法所得和其他合法财产共同用于投资，获利巨大。获利所得

A.不应予以追缴

B.应全部追缴

C.应按份额追缴

D.应责令退赔

21.甲借钱给乙，乙到期未偿还。诉讼时效期间届满后，甲到乙家索要借款，乙不在，乙的母亲丙承诺乙会在一周内还款，一周后甲仍未收到借款，遂起诉。对此，下列说法正确的是

A.甲的起诉导致诉讼时效中断

B.丙的承诺导致诉讼时效中断

C.法院可以主动适用诉讼时效的规定

D.乙有权提出诉讼时效抗辩

22.甲牵着禁止饲养的烈性犬在小区散步时，该犬突然冲向骑自行车的乙致乙摔伤。事后查明乙当时正在查看手机。乙的损害应由

A.甲全部赔偿

B.乙自行承担

C.甲和乙分担

D.甲和小区物业服务企业连带赔偿

23.甲驾驶机动车搭载同事乙上班，途中因走神发生了追尾事故，导致乙受伤。乙的损失应由

A.甲全部承担

B.甲适当承担

C.乙自行承担

D.甲赔偿，但可减轻赔偿责任

24.甲与乙是恋人关系，甲在乙生日时送了乙一台相机，乙在甲生日时转账1314元，2024年甲乙订婚时，甲的父母根据当地习俗送给乙一套黄金首饰，后来甲、乙取消婚约。下列说法正确的是

A.甲有权请求乙归还相机

B.甲的父母有权请求乙归还黄金首饰

C.甲无权请求乙归还黄金首饰

D.乙有权请求甲归还1314元

25.甲带5岁的女儿乙在小区公园玩耍，邻居丙给了乙一根香蕉，乙把香蕉分享给小伙伴丁。丁在吃香蕉时不慎吸入气管窒息而死，丁的死亡

A.应由甲承担侵权责任

B.应由丙承担侵权责任

C.应由甲、丙承担连带责任

D.是意外事件，各方均无责任

26.甲、乙系同一单元的上下楼邻居，该楼设有从一层到顶层的公共烟道。甲装修房屋时，擅自改动公共烟道，导致乙做饭时无法正常排烟。甲的行为侵害了乙

的

A.专有权，乙有权请求甲消除影响

B.共有权，乙有权请求甲恢复原状

C.居住权，乙有权请求甲赔偿损失

D.共同管理权，乙有权请求甲排除妨碍

27.甲、乙用夫妻共同财产购买房屋，登记在未成年儿子丙名下。后甲、乙向银行借款，以法定代理人身份将该房屋抵押，并办理抵押登记。获得贷款后，甲、乙主张抵押因损害丙的利益而无效。该抵押行为

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.不成立

28.A 公司组织低空飞行爱好者开展滑翔伞飞行活动，甲报名参加。在飞行过程中，因突遇上升气流，未及时得到救援受伤。甲的损害应由

A.A 公司全部赔偿

B.甲自行承担

C.甲和 A 公司平均分担

D.A 公司承担主要责任，甲承担次要责任

29.A 服装公司与 B 公司签订商标普通使用许可合同，许可 B 公司使用 A 公司的注

册商标。C 公司大量购入 B 公司生产的服装，将商标更换为自己的商标后对外销售。对此，下列说法正确的是

A.A 公司有权请求 C 公司采取召回措施

B.B 公司有权请求 C 公司赔偿损失

C.C 公司的行为侵害 A 公司的注册商标专用权

D.C 公司的行为构成对 A 公司商业标识的仿冒

30.2024 年 5 月 2 日，A 公司因经营困难向甲发函声明解除与甲的合同。甲收到后未予理睬。因 A 公司长期不履行，甲于 11 月 3 日起诉请求解除合同，后撤诉。12 月 5 日，甲向 A 公司发出合同解除通知函，通知函于次日送达。该合同的解除时间为

A.2024 年 5 月 2 日

B.2024 年 11 月 3 日

C.2024 年 12 月 5 日

D.2024 年 12 月 6 日

31.某村农户钱家的承包地因自然灾害严重损毁。村集体经济组织决定将该村 5 亩机动地调整给钱家承包经营，但村民委员会决定该村机动地不予调整，以保持土地承包关系的稳定。对此，下列说法正确的是

A.村集体经济组织和村民委员会应当就是否调整承包土地进行协商

B.村集体经济组织的决定和村民委员会的决定相互冲突，均无效

C.钱家有权取得 5 亩机动地的土地承包经营权

D.钱家无权取得 5 亩机动地的土地承包经营权

32.甲拾得一块手表，等待片刻未见失主即离开。后甲看到 A 商店发布的“收购二手手表”广告，将手表以 1000 元的价格卖给 A 商店。一年后失主乙偶然在 A 商店发现了该手表。对此，下列说法正确的是

A.乙只能请求甲返还手表

B.乙无权请求商店返还手表

C.乙有权请求商店无偿返还手表

D.乙有权请求商店返还手表，但应支付 1000 元

33.甲邀请乙聚餐，甲在丙商贩处购买海鲜，乙将海鲜交给饭店烹饪，饭店烹饪时发现其中有一颗珍珠，该珍珠的所有权归属于

A.甲

B.乙

C.丙

D.饭店

34.下列情形中，办理登记才能完成所有权转移的是

A.甲的父亲在生前所立遗嘱中载明房屋由甲继承

B.乙起诉与配偶离婚，法院判决夫妻共同房屋归乙所有

C.丙的伯父因丙考上大学奖励其一套房屋

D.丁依法取得宅基地使用权后，在土地上自行建造一套房屋

35.甲、乙、丙共同出资100万元购买一块巨型矿石，约定每个人享有权利的份额为1/3。为了增加矿石的价值，甲主张对该矿石进行深加工，乙表示赞成，丙表示反对。下列说法正确的是

A.甲、乙有权加工矿石，因甲、乙所占份额为2/3

B.甲、乙仅在购买丙的份额后，才有权加工矿石

C.甲、乙无权加工矿石，因甲、乙、丙未达成一致

D.甲、乙仅在分割矿石后，才有权加工矿石

36.甲在A网店网购一件衣服，约定送货上门。B公司的快递员乙未经甲同意，自行将快递交给甲所居住社区的门卫丙，导致衣服丢失。对此，甲有权请求

A.A网店赔偿损失

B.B公司赔偿损失

C.乙赔偿损失

D.丙赔偿损失

37.下列合同中，因违反法律、行政法规的强制性规定而无效的是

A.违规占道的水果摊贩与顾客签订的买卖合同

B.出卖人与买受人签订的低于实际成交价格的房屋买卖合同

C.旅行社法定代表人超出权限范围与旅游者签订的旅游合同

D.发包人与不具有对应资质的承包人签订的建设工程施工合同

38.甲到某书店购书，背包内装有价值3万元的首饰，寄放在书店的储物柜，并支付了保管费，但没有告知书店包里面有贵重物品，书店保管不善毁损了首饰。对于甲的损失

A.书店不承担赔偿责任

B.书店承担一般物品赔偿责任

C.书店承担贵重物品赔偿责任

D.书店承担缔约过失责任

39.甲、乙约定，甲借10万元给乙，借款期限为一年，年利率为3%，每月按期付利息，期满归还本金。如乙迟延还款，每日按欠款的0.01%支付延期利息。半年后乙未按期还款付息，经甲催告后仍未支付，甲遂解除合同，并要求乙提前还款。合同解除后乙应支付的迟延还款利息按照

A.年利率3%

B.日利息的0.01%

C.解除合同时一年定期存款基准利率

D.解除合同时一年期贷款市场报价利率

40.甲、乙婚后以甲的名义注册了某网络平台账号，甲负责直播，乙负责运营。账号粉丝50万，直播收益80万元。后甲乙离婚，下列说法正确的是

A.账号和直播收益都归属于甲

B.账号和直播收益归甲、乙共同所有

C.账号归甲，直播收益归甲、乙共同所有

D.账号归甲、乙共同所有，直播收益归甲

二、多项选择题(第41~50小题，每小题2分，共20分。下列每小题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。)

41.以下情形，可以视为刑事责任终结的有

A.犯罪人自杀身亡

B.法院裁决认定有罪但免除刑罚

C.对犯罪人判处的刑罚宣告缓刑

D.检察机关对犯罪人依法作出不起诉决定

42.下列犯罪中，属于我国刑法明文规定的目的犯的有

A.盗窃罪

B.高利转贷罪

C.侵犯著作权罪

D.破坏经营罪

43.2023年，甲伪造某市人力资源和社会保障局劳动力管理专用章以及该市多家建筑公司印章。2025年，甲在该市多个公开招标工程项目中冒用上述建筑公司资质，并使用伪造的劳动管理专用章制作若干虚假的社保缴费单，帮助乙围标并最终中标，中标项目总金额1000万元。对此，下列说法正确的有

A.甲构成串通投标罪

B.甲的行为构成伪造公司印章罪

C.甲的行为构成伪造国家机关印章罪

D.对甲应从一重罪处断

44.甲搭建“小韭菜”网贷平台，以直播推广等方式向不特定社会公众宣传理财产品，并承诺给付10%年化收益的高额回报，后因经营失败而案发。经查，该案涉案资金5亿余元，造成损失1亿余元。甲在被监视居住期间，将违法所得1000万元转给其他人保管。甲的行为应认定为

A.洗钱罪

B.集资诈骗罪

C.非法吸收公众存款罪

D.掩饰、隐瞒犯罪所得罪

45.甲离婚后结识乙，二人同居。乙长期虐待甲的未成年女儿王某，情节严重，多次致使王某轻伤。甲对乙的上述行为，视而不见。对于本案，下列说法正确的有

A.甲的行为构成虐待罪

B.甲的行为构成故意伤害罪

C.乙的行为构成虐待罪

D.乙的行为构成故意伤害罪

46.甲系某科研机构研究员，为完成单位规定的科研任务，2024年撰写5篇学术论文，已发表3篇。对此，说法正确的有

A.5 篇论文均为职务作品

B.对于已发表的 3 篇，甲享有修改权

C.对于未发表的 2 篇，甲不享有著作权

D.对于已发表的 3 篇，甲所在单位有权在其业务范围内优先使用

47.下列有权请求行为人承担惩罚性赔偿责任的有

A.甲故意侵害肖某知识产权，情节严重

B.乙明知产品存在严重缺陷而销售，造成肖某健康严重损害

C.丙违反法律故意污染环境，造成肖某重大财产损害

D.丁不适当履行合同导致肖某婚戒毁损，造成肖某严重精神损害

48.A 公司为修建宿舍楼公开招标，B 公司以 800 万元中标，2024 年 12 月 1 日 B 公司收到中标通知书，12 月 10 日 A 公司与 B 公司签订书面合同，约定工程价款为 1000 万元,B 公司经 A 公司同意将宿舍楼的装修工程以 100 万元分包给中小企业 C，并约定待 A 公司支付工程价款后，B 公司向 C 公司支付装修款项。A 公司逾期半年未支付工程价款，B 公司未催要且无力向 C 公司支付装修款。下列说法正确的有

A.A 公司与 B 公司的建设工程合同于 2024 年 12 月 1 日成立

B.A 公司与 B 公司的建设工程合同价款为 1000 万元

C.B 公司与 C 公司关于装修价款支付的约定无效

D.C 公司可以代位行使 B 公司对 A 公司的建设工程价款优先受偿权

49.甲乙协议离婚，约定二人共有房屋给予儿子丙，丙可就房屋直接向父母主张权利。一年后甲再婚，拒绝将房屋过户给丙。下列说法正确的有

A.甲、乙赠予丙房屋的约定无效

B.甲在房屋所有权转移前，有权单方撤销赠与

C.乙有权请求甲将房屋过户给丙

D.丙有权请求甲将房屋过户给自己

50.刘某在家附近的商场逛街时，某游泳培训机构人员向其推销游泳课程，每节课程原价 100 元，购买 20 节可打八折。刘某购买课程支付 1600 元，在刘某完成 5 次课程后，该机构与商场 A 租赁合同到期，搬迁至离刘某家较远的地方，刘某遂要求解除合同。对此，说法正确的有

A.刘某有权解除合同

B.刘某有权请求商场 A 赔偿损失

C.若合同解除，培训机构应返还刘某预付本金 1100 元

D.若合同解除，刘某有权请求培训机构返还预付款利息

三、简答题(第 51~54 小题，每小题 10 分，共 40 分。)

51.间接实行犯是介于共同犯罪和单独犯罪的特殊犯罪形式。请简述间接实行犯的正犯性及其表现形式。

52.分裂国家罪和背叛国家罪均为严重危害国家安全的犯罪，请简述分裂国家罪和背叛国家罪的区别。

53.自然人有权依法决定自己的姓名，请简述自然人选取姓氏的主要规则。

54.简述不能作为遗嘱见证人的人员范围。

四、法条分析题(第55~56小题，每小题10分，共20分。)

55.《中华人民共和国刑法》第18条第4款规定：醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

请回答：

(1)有观点认为：该规定违反主客观相统一原则。判断该观点是否正确并说明理由。

(2)有观点认为：我国刑法并未规定吸毒的人犯罪应当负刑事责任，因吸毒陷入无责任能力状态的人实施危害行为的，不负刑事责任。判断该观点是否正确并说明理由。

56.《中华人民共和国民法典》第169条第3款规定：转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任；但是，在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。

请回答：

(1)转委托代理人对于被代理人予以追认的行为形式有哪些？

(2)“紧急情况”如何认定？

五、案例分析题(第 57~58 小题，每小题 15 分，共 30 分。)

57.2023 年以来，甲在境外一赌场开设赌博账户，根据赌资数额从赌场获取返利。同时甲通过当面招揽、口口相传等方式长期组织、招揽境内公民非法越境到该赌场赌博，并提供陪赌、结算、后勤保障等服务。截至案发，甲控制的账户流入赌资共计 5 亿元。

请根据上述材料分析下列观点是否正确并说明理由：

(1)甲的行为应认定为开设赌场罪和运送他人偷越国(边)境罪。

(2)对甲应当适用从一重处断原则进行处理。

58.2024 年 6 月 16 日，赵某以分期付款方式购买 A 公司汽车。双方约定将该车抵押以担保购车款支付。签约当日赵某提走汽车。2024 年 6 月 24 日，双方办理汽车抵押登记。

2024 年 6 月 18 日，B 公司向 C 银行借款 200 万元，约定借款期限一年。同日，赵某与 C 银行签订书面担保合同，约定赵某以 16 日购买的汽车为该笔债务提供抵押，孙某以保证人身份在合同上签字，为该笔债务提供保证。签约当日，赵某和 C 银行办理车辆抵押登记。2025 年 4 月 9 日，周某与 C 银行签订抵押合同，约定周某以其名下房屋为 B 公司的 200 万元债务提供担保并应在 4 月末办理抵押登记。2025 年 4 月 16 日周某将该房屋出售给他人并办理过户登记。

借款到期后 B 公司未还款，C 银行主张行使对赵某汽车的抵押权，并要求孙某、周某承担担保责任。同时，A 公司因赵某未按期支付购车款，主张行使对赵某汽车的抵押权。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

(1)对于赵某的汽车，A 公司是否有权优先于 C 银行受偿？

(2)孙某承担保证责任后，就向 B 公司不能追偿部分，是否有权请求赵某分担？

(3)C 银行有权请求周某承担何种责任？